

May 2025. Issue 196

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지

Where Is Grace Chang?

03 ... 선한 영향력

생각과 현실

06 ... 관세, 국세 과세가격 사전조정제도 활성화 가능한가?

최신 관세 판례 분석

15... 관세법 제269조 제2항 제1호의 처벌조항 중 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'의 의미 및 이때 실질적인 수입행위자인지를 판단할 때 고려하여야 할 사항

논리로 푸는 HS 사례

20... 엘리베이터용 벨트에 대한 품목분류 변경고시

Global Customs Insight

24 ... 베트남의 정부조직, 세관, 행정 조직의 감축개편

FTA 및 수출입 실무 안내

28 ... 관세청, 국산둔갑 우회수출 집중 단속 예정

관세무역개정 내용과 의견

31 ... 「관세법 시행령」 일부개정령 안내



선한 영향력

장 승 희
대표 관세사

“
‘오늘 하루 한 사람에게 친절할 말 건네기!’
‘갈등을 유발하는 소셜 미디어 끊기’
어떠신가요?
”



“누군가가 나로 인해 고통 하나를 가라 앉힐 수 있다면, 내가 왔다 간 흔적으로 이 세상이 손톱만큼이라도 더 좋아진다면, 나 헛되이 사는 것 아니리...”*

‘문학으로 사람을 살리는 사람’으로 불리웠던 분이 있습니다. 고 장영희 교수는 생후 1년에 소아마비로 하반신이 마비되었습니다. 병원과 재활치료로 어린 시절 대부분을 보내야 했고, 평생을 휠체어와 목발에 의존해야만 했습니다. 그럼에도, **자신의 고통은 삶의 장애물이 아니라 깊이를 주는 배경이라고 말하며, 오히려 타인의 고통을 덜어주는 삶을 꿈꾸며 희망과 감사의 삶을 실천**하셨습니다. 1급 장애인의 불편한 몸으로 미국 유학을 하여 박사학위를 받았고, 귀국 후에도 모교인 서강대에서 강의와 저작 등 활발히 활동하였습니다. 암의 발병으로 투병을 하며 고통을 받았지만, 죽음을 앞두고도 “내 삶은 이미 충분히 아름다웠다.” 말씀 하셨습니다.

이번 달 생각과 현실은 ‘관세, 국세 과세가격 사전조정제도 활성화 가능한가?’ 입니다. 최신 관세 판례 분석은 ‘관세법 제269조 제2항 제1호의 처벌조항 중 ‘세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자의 의미 및 이때 실질적인 수입행위자인지를 판단할 때 고려하여야 할 사항’이며, 논리로 푸는 HS 사례는 ‘엘리베이터용 벨트에 대한 품목분류 변경고시’입니다. 또한 Global Customs Insight는 ‘베트남의 정부조직, 세관, 행정 조직의 감축개편’이며, FTA 수출입 실무 안내는 ‘관세청, 국산둔갑 우회수출 집중 단속 예정’, 관세무역개정 내용과 의견은 ‘관세법 시행령 일부개정령 안내’입니다.

재임 기간동안 사회적 약자에 대한 연민과 평화에 대한 열망으로 많은 이들에게 영감을 주신 프란치스코 교황께서 지난달 선종하셨습니다. 그분의 마지막 유언 중 하나는 교황전용차량을 가져 지구의 어린이들을 위한 이동식 진료소로 개조하는 것이었습니다. 전쟁의 종식을 위해 지속적으로 노력해온 교황은 민간인 특히 어린이들의 희생을 비통해 하셨습니다. 당신의 죽음후에도 전쟁의 종식과 연약한 어린 피해자의 구제를 위한 노력이 계속되기를 바라셨습니다.

토끼효과(Rabbit Effect)는 1978년 <사이언스>에 실린 토끼 실험 논문에 실렸습니다. 토끼들에게 고지방 사료를 먹인 후 토끼들의 건강 상태를 조사하였습니다. 동일한 환경에서 동일한 먹이를 먹었음에도 다른 결과가 나왔습니다. 한무리의 토끼들 혈관에 60퍼센트나 적은 지방이 쌓인 것입니다. 변수는 토끼에게 먹이를 줄 때마다 말을 걸고 쓰다듬으며 귀여워해준 다정한 연구원 덕택이었습니다.**

人間이라는 단어의 의미는 '사람들 사이에 있는 사람'이라고 볼 수 있습니다. 우리 모두는 이 세상에 태어날 때부터, 아니 어머니의 자궁에 만들어지는 프로세스부터, 아니 그 훨씬 이전부터 다른 사람 및 주위 환경의 도움과 영향을 받습니다. 내가 홀로 독자적으로 이 세상에 온 것이 아닌 것 같이 세상을 홀로 살아갈 수도 없습니다. 사람들 사이에서 살아가는 사람으로서 나만을 생각하며 살아갈 수 없는 까닭입니다. 나만을 위하여 살아가면 안되는 이유입니다.

친절은 증폭되고 전염됩니다. 친절함은 인간관계에서 서로를 끌어당기며 친밀함을 이루어 갑니다. 다정한 태도, 친절한 말 한마디, 타인의 어려움을 인지하고 도와주려는 노력.... 주위에 있는 사람들뿐 아니라 전쟁터에 있는 어린아이들의 건강과 생명을 구할 수도 있습니다. 심지어 식물과 동물에게도 선한 영향을 미칩니다.

갈등도 증폭되고 전염됩니다. 인간의 부정성 편향(negativity bias)은 좋은 것 보다 나쁜 것이 훨씬 더 강력한 영향을 미친다고 합니다. 긍정적인 사건보다 부정적인 사건을 더 민감하게 인식하고, 더 오래 기억하며, 강하게 반응하는 것이지요. 원시시대 인간은 긍정적인 보상보다 생존위협에 더 민감하게 반응하는 것이 생존에 유리했기 때문입니다. 두려움, 불안, 경계심을 빠르게 감지하도록 진화했기 때문입니다.*** 부정편향성은 초기 오해나 충돌이 주변 사람들에게 감정적반응을 유도하며 퍼질 수 있습니다.

우리는 역사상 가장 평화로운 대풍요의 시대를 살고 있습니다. 그러나, 단순한 의견차이를 넘어서 정체성과 감정을 걸고 벌어지는 **극한 갈등(High Conflict)**은 빠르게 전염되고 사회를 양극화시키며 **암울한 미래를 전망합니다**. 개선의 진전이 이루어질 수 있는 건전한 갈등이 아닌 갈등 자체를 목적으로 하는 사람들이 있습니다. 자기에게 유리한 **가짜 뉴스를 만들고 위기감을 부추기는 '부정성 장사꾼'**들입니다. 대중의 시야를 좁게 만들고 상대를 악마화 하는 **'갈등의 촉진자'**들입니다. '내가 옳고 당신은 그르다'는 생각으로 남을 이해하려 하지 않습니다.

동조하지는 않더라도 이해하려는 마음은 가져야 하지 않을까요? 나를 위해, 너를 위해, 우리의 미래를 위해 **갈등이 아닌 친절이 전염되는 사회**가 되어야 합니다. **'나쁜 것 섭취 줄이기'**를 시작해야 합니다. 건강을 위해 정크푸드를 멀리하듯이 **부정적 소식만을 실어 나르는 뉴스와 소셜미디어 계정을 차단**해야 합니다. 인간의 부정성 편향을 극복하기 위해서는 부정적 정서보다 긍정적 정서가 네 배는 있어야 한다고 합니다.

프란치스코 교황, 장영희 교수, 토끼에게 먹이를 준 연구원뿐 아니라 우리 주위에 친절함의 사람, 다른 사람을 보살피고 도움을 주는 사람은 아주 많이 있습니다. 이러한 긍정적 정서가 더 많이 알려지고 더 많은 사람들에게 친절함이 전염되고 증폭된다면 언젠가 극한 갈등이 사라지고 전쟁의 종식도 이루어 낼 수 있지 않을까요?

'오늘 하루 한 사람에게 친절함의 말 건네기!'

'갈등을 유발하는 소셜 미디어 끊기' 어떠신가요?

감사합니다.

"Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets." (마태복음 7:12)

*장영희. (2010). 이 아침 축복처럼 꽃비가. 서울: 샘터.

**김지수. (2023.02.15). 위대한 대화. 서울: 생각의 힘.

***신기원. (2021.02.01). 부정성 편향, '어떻게 이용하고 극복할 것인가?'. 내 삶의 심리학 MIND. <http://www.mind-journal.com/news/articleView.html?idxno=1138>

신한관세법인
장승희 



생각과 현실

관세, 국세 과세가격 사전조정제도 활성화 가능한가?

- 저가, 고가 신고시 국세당국과 협력방안 등

I. 배경

1. 관세 국세 과세가격 사전조정제도 활성화에 대해 다시 관심을 가지고 있는 것에 대해 세관의 관세평가연구, 기업의 수입가격결정 관점에서 살펴보고자 한다. 기업은 관세측면의 입증과 국세측면의 입증을 위해서 많은 비용과 인력을 투입하고 있으나 현재까지도 명확한 중립적인 해결책이 보이지 않고, 양쪽 모두에서 추가 세금을 납부하거나 가격을 거부 당하기도 한다.



서 영 진

부대표/관세사

wedin8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 내국세 측면에서는 개별기업보고서의 작성을 통해 사전에 이전가격이 적절함을 판단하고 준비할 수 있으나, 관세에서는 이러한 일상적인 장치가 마련되어 있지 않다. 현시점에서 부족한 부분과 불합리한 부분도 있지만 우리나라의 ACVA와 같은 과감한 제도가 만들어 져야 한다. 왜 과세당국간의 사전조정제도가 시행되지 않고, 사문화되어 있는지 논의해 보고자 한다. 과연 이 제도를 활성화할 수 있는 방안은 무엇일까?

1. 관세 국제 과세가격 사전조정제도가 사문화 된 이유

1. 관세법 제37조의 2와 국제조세조정에 관한 법률 제14조제1항의 ACVA와 APA를 동시에 신청할 수 있는 제도가 있다. 하지만 이를 동시에 신청하는 경우는 거의 없고, 관세청과 국세청이 사전에 과세가격을 조정하는 제도는 2015년 법의 시행 이후에 거의 이루어지지 않고 있어서 사문화되어 있다고 본다. 당초 사후조정 제도를 상정했다가 사후 조정의 의미가 없다는 견해에 따라 사전조정시에 합의제도로 변모하였다.

2. 동시에 사전심사신청이 이루어지고 있지 않는 것은 각각의 검토에 시간의 차이에도 문제가 있지만, 기업에서는 APA를 하고 난 후에 ACVA를 실시하는 것으로 현실적으로 더 나은 방안이라고 보는 것 같다.

구분	ACVA	일반적 APA	쌍방 APA
처리기간	16개월	21개월	31개월

3. 따라서, 당장에 관세와 국세간의 ACVA와 APA를 동시에 사전조정하는 것을 목표로 하기에는 여러 어려움이 존재하는 것으로 판단되고, 납세자가 신청하지 않는 한 가능한 방법이 아니라고 판단된다.

구분	ACVA			APA		
	신청	결정	진행	신청	결정	진행
2023년까지 업체수	233	148	48	912	666	246

4. 하지만, 납세자가 동시에 신청할 수 있도록 환경을 조성하는 것은 분명히 필요하고 세부적인 사항에서 절차를 마련하는 것 보다는 관세평가에서 특수관계자간 거래가격을 평가하는 세부방법이 규정으로 불확실한 것이 국세청이 전혀 받아들일 수 있는 방안이 없는 것 같다.

- 이제까지 관세평가에서는 특수관계자간 거래가격을 인정할 수 있는 사항에 대해 다음과 같은 이유로 세부적으로 규정하지 않았다. 추상적이고 포괄적인 규정만 있을 뿐이다. 거래상황검토방법을 통해 특수관계가 가격에 영향이 없다는 것, 비교가격에 부합하는 것만 정하고 있을 뿐이다.

'GATT 평가협약'은, 해당 특수관계가 수출될 물품의 판매에 있어서의 가격에 영향을 주지 않았음을 파악하는데 사용되는 정보를 세부적으로 적시하지는 않고 있다. 다시 한번, 현재의 국제적인 거래 현실에서 필요한 유연성을 인식하고 있는 반면, 동시에 효과적이고 효율적인 방법으로 'GATT 평가협약'을 운영해야 할 필요 때문에, 판매자 및 구매자 간의 특수관계가 수입물품의 가격에 영향을 주었는지 여부를 결정하는데 있어 규정된 **실제로 강력하고 효과적인 규정은 있을 수 없다**

'GATT 평가협약' 제1.2조 조항이 적용되는 것을 조건으로 하여, 해당 거래가격이 관세가격이 된다. 제1.2조의 목적상, 다음과 같은 경우 거래가격의 수락이 가능하다:

- 판매를 둘러싼 정황이 조사되었고 또한 특수관계가 물품에 대해 '실제로 지급했거나 또는 지급할' 가격에 영향을 주지 않은 것으로 결정된 경우; 또는
- 물품의 수입자가, 물품의 거래가격이 'GATT 평가협약' 제1.2조 (b)에 기재된 요건("비교"가격) 중의 하나에 부합함을 증명한 경우

- 이러한 어려움을 해결하기 위해 OECD와 WCO는 2018년 공동으로 GUIDE TO CUSTOMS AND TRANSFER PRICING를 발간했다. 하지만, 유의미한 규정을 국가가 정해야 하는데 그런 단계에 이르지 못하고 있다, 살펴볼 필요가 있다.

이 가이드에서는 관세평가와 이전가격의 관계, OECD BEPS 프로그램과 관세평가의 연계가능성 (로컬파일, 마스터파일, 국가별 보고서의 활용), 수입후의 가격조정에 대한 사례 등을 설명하고 있다. 이러한 조화를 위해서는 사전에 문서화가 필요하다

II. APA와 ACVA 신청중 어느 것을 우선시 하는가?

- APA를 먼저 진행하고, 통상ACVA를 그 다음에 진행한다. 물론 ACVA만, APA만 진행하는 경우도 있다. APA는 일단 가격이 결정되면 기업의 법인세에 직결되는 것이고, ACVA는 실질적으로 관세에 영향을 미치는 것에만 영향을 미치기 때문에 신청자 입장에서 큰 것을 먼저 정하고 수입가격의 세부적인 사항을 확정하면 될 것이라고 생각한다.
- APA는 비교적 단일한 기준으로 이익률을 결정하면 되는 것이기 때문에 분석과정이 복잡하기는 하지만 하나의 "룰"을 만들면 되는 반면에, ACVA는 개별 물품의 가격의 적정성까지 세분화해서 검토하고 세관당국이 인정해야 하기 때문에 사전에 여러 룰을 만들기가 어려울 것 같다.
- 앞서 GATT 협약에서 본 바와 같이 관세평가에서 특수관계자간 거래가격을 결정하는 것은 세관이 정해주는 것이 아니라 기업이 정한 것을 세관이 인정여부를 판단하는 것이기 때문에 평가 규정은 모호하고 구식인 세관규정으로 인해 법을 준수하는데 어려움이 있다.

4. 이러한 사항은 개별물품의 경제적 분석과 회계적 분석을 통해 상당부분 개선을 하고 있으나, 이러한 분석이 상당부분 OECD이전가격가이드라인에 의한 정상가격결정방법에 의하여 판단되고 관세평가방법에서 정한 방법으로 가격이 결정되고 있지는 않다.
5. 이 지점이 ACVA결정사항을 APA에서 바로 받아들이기 어려운 것이고, 양 과세당국간의 상호간에 사전 조정을 하기 어려운 사항이다. 한마디로 딱 떨어지는 규정이 없다는 것이다.
6. 상당부분 OECD 이전가격가이드라인과 국제조세조정에 관한 법률에서 정한 규정에 의해 포괄적인 수입가격의 아웃라인이 결정되고, 기업이 세부적인 개별물품에 대한 가격결정방법을 정하게 되는데, 세관은 관세평가협정의 실제로 강력하고 효과적인 규정이 없이 포괄적인 규정에 근거해서 기업이 정한 개별 가격결정방법의 불합리함을 포착해서 이를 보완하는 수준에서 ACVA의 결정이나 과세가격의 적정성을 판단하고 있다.
7. 특수관계자간 거래에서의 가격결정에 대한 사후심사에서도 기업의 가격결정방법을 검토하는 것에서 출발하는데 인정에 대한 세부적인 규정을 두고 있지 않고 포괄적인 기준만 제시할 뿐이다. 거래상황검토방법과 극히 제한적인 비교가격방법만이 특수관계영향여부를 판단하게 하는 것이다.

III. 관세, 국세 당국간 사전조정제도의 사문화는 관세평가의 불확실한 규정에 기인

1. 관세법과 WTO관세평가협정 제1.2(B)의 비교가격방법(110%이내)은 거의 사용하지 못하고, 제 1.2조(A)의 거래상황검토방법에 의해 불확실성이 증가한다.

WTO 관세평가협정 부속서 I 은 거래상황검토방법의 지침으로 실질적인 준수방법을 정의하기에는 부족하다. 극히 이상적인 국제시세가 공표되는 등 제한된 사례에 국한한다.

기업의 실무자는 OECD 이전가격가이드라인의 정상가격산출방법에는 익숙하고, 관세측면의 특수관계가 가격에 영향을 미친 것이 무엇인지에 대해서는 잠재적인 법적 책임에 대해 잘 모른다. 관세법과 세관의 실질적인 방법론적 지침의 부족으로 인해 다국적 기업은 OECD 이전가격가이드라인의 규정준수가 관세과세가격결정의 대안이라고 오해하기도 한다. (특수관계자간 거래에 대한 공개된 관세의 지침이 부족하다는 것과 관세평가고시의 조문(특수관계가 영향을 미치지 않은 것으로 보는 사례)정도로는 충분한 규정을 제공하지 못하고 있어서 기업의 이전가격담당자를 혼란스럽게 한다. GATT 평가협약에서 실제적이고 강력한 규정이 있을 수 없다는 한계를 모르는 바는 아니지만 과연 불가능한 것일까?

2. 특수관계 영향에 대한 행위중심의 검토는 불확실성을 증폭한다.

WTO 관세평가협정 부속서 I에서는 구매자와 판매자가 상업적 관계를 조직하는 방법, 가격을 결정하는 방법과 같은 행위중심의 사항을 포함한 거래측면을 검토해야 한다. 객관적으로 필요한 것이 무엇인지 명확히 하는 것에는 도움이 되지 않는다,

행위중심의 검토는 모든 비용과 이익의 사례나 일반적인 가격결정 관행보다 더 큰 주관성이나 불확실성을 가지고 행해 진다. 특수관계가 거래가격에 영향을 미친 것인지 판단함에 있어서 세관의 판단의 재량범위가 너무 넓고 심사관의 자의적 판단에 의존하는 것에서 ACVA와 APA가 동시에 사전조정제도를 활성화하기 현재와 같은 상황에서는 거의 불가능한 것으로 판단된다. 관세청과 국세청이 서로 간에 합의를 할 경우에 뚜렷한 규정이나 실무적인 프로세스가 갖추어져 있지 않을 경우, 스스로가 알아서 했을 경우보다 합의했을 경우 각자가 징수할 세금이 줄어드는 경우에 책임을 부담스러워하는 면도 클 것이다. (감사를 두려워 할 수 있어 소극적인 태도를 보일 가능성이 크다.)

실무적으로 관세평가에서 특수관계자간 거래에서 협상 또는 합의의 증거가 정상적인 범위내에서 거래가격이 결정되었다고 입증하기에는 불충분하고, 이를 토대로 ACVA를 했다고 해도 내국세 당국에 APA를 결정할 때 그 결과물이 합리적인 것이라고 규정에 근거해서 제시하기 어렵다.

(특수관계자간 거래는 애당초 판매자와 구매자가 한 몸이므로 협상이나 합의가 존재하기 어려운 경우인데 이를 인정의 근거로 삼고 있어 비현실적이다. 기업은 연결해서 최대의 이윤을 거두려는 할 것이고, 물론 그렇지 않은 경우도 있지만, 그 속에서 각국의 세금을 적절하게 다루는 것이 필요한데 이러한 고려도 관세청이나 국세청에서는 심도 있게 다루어지지 않는다.)

3. 특수관계가 가격에 영향을 미치지 않았다는 입증의 어려움

부정적이거나 존재하지 않는 사실을 입증하는 것은 긍정적인 것이나 실질적인 사실을 입증하는 것보다 더 어렵다. 현실적인 기준 없이 법적 기준 하에 그러한 증명이 이루어져야 하는데 이는 수입자의 법적 위험으로 작용한다. WTO 관세평가협정 부속서 I의 주해, 관세법 시행령 제23조제2항의 거래상황검토법은 경제현실을 추상화한 것에 불과하여 실질적인 지침을 제공하지 못한다. 특수관계가 거래가격에 영향이 없다는 것은 수입가격이 높다는 것인데, 그것이 APA에서 수입가격을 인정할 수 있도록 적절하게 결정된 것이라고 볼 수는 없다. 서로 양립할 수 없는 기준에 의해 과세가격을 책정하는 것이기 때문에 ACVA에서 높은 가격이 APA에서 적정가격이라고 판단할 수는 없다

4. 그럼에도 불구하고 기업의 담당자는 세관과 세무당국 모두가 수용할 수 있는 이전가격정책을 수립하는 것을 목표로 한다.

관세와 세무당국은 특수관계에 의해 과도한 거래가격 영향을 금하고 있으나, 양 과세당국의 양극화에 대한 우려가 존재한다. 각각의 입장이 다른 것은 이해할 수 있지만, 서로 양립할 수 없는 것은 아니다.

OECD 이전가격가이드라인과 세법은 일반적으로 정상범위결과 측정을 위해 더 정교한 접근법을 제공하고 있다. 비교가능한 거래에서 정상범위의 거래가격이나 이익을 비교한다. 제한된 위험만을 부담하는 제조자나 유통업자는 다양한 무형자산이나 사업을 소유하는 복잡한 기업이나 독립체와는 동일한 경제적 이익을 실현하는 것으로 기대되지 않는다.

이전가격 측면의 접근법이 실제 상업적 관행, 보편적 경제원리 및 통계분석을 포함한 매개변수에 대한 규제에 의해 제한되는 한, 이 접근법은 WTO 관세평가협정의 주해보다 실제 거래상황에 대한 보다 포괄적인 이해를 도울 것이다. 이전가격측면의 접근법이 거래상황검토법의 모호함을 해결할 수 있는 보조적인 수단이 되고 있다. 그런 이유로 ACVA나 사후심사에서 이전가격보고서나 개별기업보고서를 참고하고 있다.

IV. 관세, 국세 사전조정제도의 활성화는 관세평가규정의 실제적인 세분화에서 시작

1. 관세, 국세의 통합, 조화, 조정은 이전가격법이 아닌 관세와 경제적 분석에 달려 있다.

관세와 내국세의 조화는 서로 간의 지향점의 차이라고 하지만, 실제로는 서로의 무관심이 더 크다. 특히 내국세에서는 개별 가격에 대해 관세를 신경 쓰지 않고, 관세에서는 개별기업보고서의 일부를 참고할 뿐 관세평가에서 거의 활용하지 않는다. 개별기업보고서 상의 비교대상기업 추출에서 관세평가상의 비교대상기업과 차이가 있다. 비교대상 기업 추출의 차이가 나는 것은 관세와 내국세의 관점의 차이로 인해서 도출되는 기업이 다르다.

세관에서 관세입장의 거래상황검토법에는 융통성이 있으므로 OECD 가이드라인에 의한 경제적 분석에 대해 받아들일지를 결정해야 한다.

OECD 이전가격가이드라인은 통계학자, 회계학자, 경제학자가 논쟁을 거쳐 (물론 논란도 있고, 약점도 있다) 정상가격원칙을 확립해 왔다, 그러나 WCO와 세관당국은 20년전부터 특수관계자간 수입가격에 대해 정상가격을 책정하고자 하고 있으나 여전히 세부적인 원칙을 세우지 못하고 해결되지 않고 있다.

만약 세부원칙을 세운다면 ACVA와 APA가 좀더 사전조정이 쉽게 되지 않을까?

- 1) 일례로 이익의 관점에서 내국세에서 이익은 하나의 세율이 될 수 있다. 하지만, 관세에서는 개별 물품의 관세율이 다르면 특정제품의 가격에 차이가 있을 경우 다른 이익이 정당화될 수 있다. (세관은 일반적으로 관세조작, 발견 또는 배제를 위해 더 미시적으로 부분손익이나 개별손익을 분석한다).
- 2) 또 다른 예로 거래가 동등한 이익을 실현하지 못한다고 해서 반드시 관세관점에서 거래를 무효화해서는 안 된다. 제품의 유사성에도 불구하고, 다양한 거래에서 서로 다른 가격과 서로 다른 이익을 정당화하려는 합리적인 경제적인 이유가 있을 수 있다. (물론 그것이 무엇인지는 납세의 무자가 밝혀야 한다.)

2. WCO와 세관당국은 거래상황검토법의 대체방법을 채택해야 한다.

이 접근방법은 포괄적 경제분석(예를 들어 비교가능성 평가를 위해 OECD지침 및 세법에서 정한 방식 중에서 세관에서 인정하기 합당한 방법을 선택해서 명시적으로 인정하는 규정을 정할 수 있을 것이다. 실무에서는 많이 받아들여지고 있지만 규정화되어 있지 않는 사항에 대해서 예시적으로 대외적으로 인정할 수 있는 관세평가상 특수관계가 가격에 영향을 미치지 않았다는 사례들을 공표함으로써 기업의 활용할 수 있도록 할 필요가 있다.

기업의 기능, 자산, 위험, 시장상황과 같은 경제적 비교가능성의 다른 중요한 요소들에 대해 반영하는 방안을 세부적으로 규정해야 하는데 여전히 명확하게 규정화되어 있지 않다. (비교가격은 110%이내인 경우에 인정하지만, 제3자와 동일한 거래가 있는 경우에만 적용할 수 있어서 활용범위가 제한적이고, 산정가격방법에서 이윤 및 일반비율이 110%에서 2023년 120%내 자기비율을 사용할 수 있는데, 개별 ITEM에서는 비교대상거래와 매출이익률의 인정가능한 범위가 얼마인지에 대해서 정하지 않고 있다. 통상 110% 이내인 경우에는 인정하고 있다.)

특수관계자간 거래에서의 거래가격 인정기준도 명확히 하지 않은 상황에서 관세, 내국세의 사전조정제도의 활성화하기는 어려울 것으로 판단된다.

3. 관세와 국세 모두의 관점에서 최적의 세금을 징수한다는 원칙만 있어도 해결책은 있다

다국적기업의 국제거래에서 한 국가의 관세와 국세당국은 다른 경제적인 (시장침투, 독과점, 시장장악) 목적의 기업의 가격전략을 제외하고는 가능한 한 많은 세금을 납부하는 기업을 우대할 수 있다.

세금징수기관은 다국적기업으로부터 자기 나라에 가능한 한 많은 세금을 징수하는 것이 우선이고, 그 이후에 덤핑, 이익탈루 등은 후 순위로 검토할 사항이다.

그런 측면에서 보면, 관세와 국세당국에서 관세법과 내국세법 스스로의 법적 기준에 따라 징수를 하게 될 경우에 전체적인 세금수입이 낮게 된다고 판단된 경우에는 적절한 합의에 의한 조정이 필요하고, 만약 저가신고와 고가신고시에 세금에 대한 Simulation에서 국가 전체 세금에 부족함이 있다고 판단 되면 과세당국간의 협력은 가능할 것이다. 이때 기획재정부에 과세가격 사전조정제도이행을 위한 중재 위원회와 실무자(관세, 국세, 기재부)자를 두는 것이 필요하다.

비교대상기업의 가격이나 이익관점의 비교도 결국 관세, 국세당국의 세금징수에 관한 사항이 국가 전체 세금수입이 어떤 이유로 훼손되는가에 대한 사항에서 출발해서 협력가능성이 나타나는 것이다. 모든 특수관계자간 거래에서 조정이나 조화가 일어날 필요성은 없다. 관세제도와 국세제도는 근본적으로 세부적인 사항에서 다르기 때문이다.

4. 관세평가에서 특수관계자간 거래가격을 인정하는 세부규정을 정하기 어렵기 때문에 여러 개여 예시 규정을 공표하여 기업의 불안감을 해소할 필요가 있다.

효과적이고 효율적인 방법으로 'GATT 평가협약'을 운영해야 할 필요 때문에, 판매자 및 구매자 간의 특수관계가 수입물품의 가격에 영향을 주었는지 여부를 결정하는데 있어 규정된 **실제로 강력하고 효과적인** 규정은 있을 수 없다면 예시라도 많이 하면 ACVA와 APA에서 사전조정을 할 수도 있을 것이다.

예시를 생각해 보면 이런 식으로 만들 수 있을 것이다.

- 실행관세율(MFN, FTA협정세율)이 0%인 품목에 대해서 관세평가가 계속 이루어지고 있는데. 가격이 높아서 이익이 낮다고 판단하는 것은 국세청의 몫이고, 관세청은 관세가 없기 때문에 수입가격이 낮다고 판단할 수 있는 사항은 아니다. (물론 미국 상무부, USTR의 경우에는 기업의 신고에 의해 관세가 0%인 경우에도 상계관세나 덤핑관세를 부과하는 기능을 갖고 있고, 합리적인 관리(Reasonable care)는 관세율을 고려하지 않는다고 한다.)

우리나라에서는 일반적으로 관세율이 0% 품목에 대해 관세평가를 하는 것은 수입부가가치세에 대해서는 매입공제되기 때문에 가산세 부과를 위한 행정으로 관세가 없는 관세평가에서 정당화되기 어렵다. 이러한 0% 관세율 품목부터 사후심사를 해야 할지에 대해 관세청과 국세청에서 사전조정을 할 수 있는 분야이다.

- 수입자는 동일한 성분의 제품을 상표가 있는 물품은 비싼 가격으로 제네릭 제품은 낮은 가격으로 수입하는 경우에 제네릭 제품이 다른 제네릭 제조업체들과 경쟁 가능한 가격으로 판매하게 되고, 낮은 이익을 취하게 된다면 상표가 있는 물품보다 낮은 가격이 거래가격으로 인정될 수 있다고 정할 수 있다.
- 의료용 제품을 수입하는 회사가 이전가격연구를 통해 업계 내 유사한 기업과의 이익률을 비교하고, 판매된 제품과 유사한 제품군의 이익률을 비교하여 일정한 범위내에 있으면 거래가격으로 인정될 수 있다. (HQ H037375)
- 사전에 문서화된 이전가격정책이 작성되고, 가격결정이 되었으며, 그 정책이 객관적인 FORMULA 를 포함하고 있으면 거래가격을 인정할 수 있다. 세부 인정조건은 수입전에 문서화된 이전가격정책이 존재하고, OECD 이전가격가이드라인을 고려하여 작성하고, 해당 정책에 따라 세금신고를 수행하고, 정책에 따른 조정을 신고한다. 정책에는 적용 대상 물품에 대한 가격 및 가격조정방법을 명시하고, 회계자료를 유지하고, 주장된 조정을 뒷받침하는 재무정보를 제공한다. 또한 가격수용성에 영향을 미칠 수 있는 다른 조건이 없어야 한다. (HQ W548314 2012.5.16)

V. 고가 및 저가 신고에 대한 과세당국간의 협력 가능성

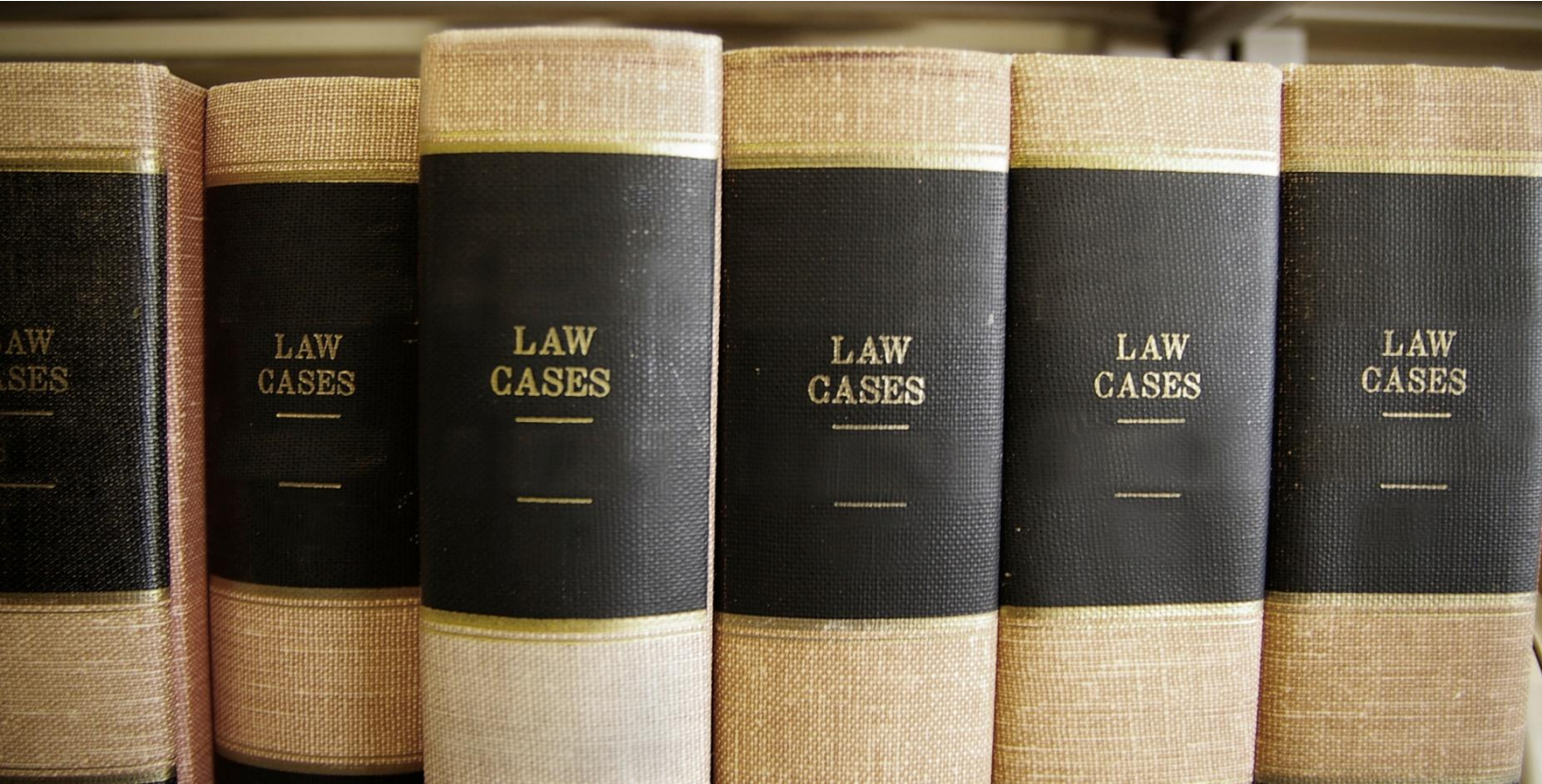
관세에서 특수관계 영향이 없다고 해서 내국세에서 그 가격을 수용할 수는 없다는 것이 관세법과 내국세법의 차이에서 나온 것이라 합의점을 찾을 수 없다고 생각할 수 있지만, 실무에서는 분명히 합의점에 도달할 수 있는 것이기도 하다.

고가신고된 경우에는 이익이 부족하고, 저가신고된 경우에는 관세가 부족하다, 하지만, 앞서 본 바와 같이 덤핑과 보조금이 문제가 되지 않는다면 국가 전체의 세금관점으로 계산을 하면 과세당국간의 협력 가능성을 찾을 수 있을 것이다.

VI. 추가로 논의할 사항

- 관세, 내국세 과세가격 사전조정제도를 사문화된 상태에서 활성화할 수 있을까?
- 관세에서 특수관계 영향에 대한 세부적으로 규정화 할 수 있는 것이 있을까?
- OECD 이전가격 가이드라인의 경제적 분석 중에서 관세에서 받아들일 수 있는 것이 있을까?
- 특수관계가 거래가격에 영향을 미치지 않은 사례를 조사해서 세부적으로 공표할 수 있을까?
- 관세평가에서 세부적인 기준이 마련되어야 양 과세당국간의 합의가 가능한가?
- 관세평가와 이전가격세제의 유사성을 발견할 수 있는가?

관세전문가의 의견은 관세평가에서 특수관계영향에 대해 판단할 수 있는 가이드라인을 만들고, 이러한 가이드라인이 OECD 이전가격가이드라인과 같이 WCO에서 가이드라인으로 채택될 수 있도록 우리나라가 시도할 필요가 있다고 생각된다.



최신 관세 판례 분석

**관세법 제269조 제2항 제1호의 처벌조항 중 '세관장에게
신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'의
의미 및 이때 실질적인 수입행위자인지를
판단할 때 고려하여야 할 사항**
대법원 2023도1907 (결정일자 : 2025-02-13)

[판시사항]

관세법 제269조 제2항 제1호의 처벌조항 중 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'의 의미(=실제 통관절차에 관여하면서 그 과정에서 밀수입 여부에 관한 의사결정 등을 주도적으로 지배하여 실질적으로 수입행위를 한 자) 및 이때 실질적인 수입행위자인지를 판단할 때 고려하여야 할 사항



장 유 진

관세사

yjjang@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

[판결요지]

관세법 제241조 제1항은 "물품을 수출·수입 또는 반송하려면 해당 물품의 품명·규격·수량 및 가격과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 세관장에게 신고하여야 한다."라고 규정하고, 제269조 제2항 제1호(이하 '처벌조항'이라고 한다)는 '제241조 제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'를 처벌하는 규정을 두고 있다.

처벌조항은 행위주체를 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'로 정하고 있을 뿐, 수입화주나 납세의무자 등으로 한정하고 있지 않다. 또한 처벌조항의 주된 취지는 수입 물품에 대한 적정한 통관절차의 이행을 확보하는 데에 있고 관세수입의 확보는 부수적인 목적에 불과하므로, 그 처벌대상은 '통관에 필요한 절차를 거치지 않은 수입행위 자체'에 초점을 맞추고 있다고 볼 수 있다.

위와 같은 처벌조항의 문언 내용과 입법 취지 등을 종합하여 보면, 처벌조항 중 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'는 미신고 물품의 수입화주나 납세의무자 그 자체를 의미하는 것이 아니라 실제 통관절차에 관여하면서 그 과정에서 밀수입 여부에 관한 의사결정 등을 주도적으로 지배하여 실질적으로 수입행위를 한 자를 의미한다고 봄이 타당하고, 이때 실질적인 수입행위자인지를 판단함에 있어서는 물품의 수입 경위, 실제 수입 내지 통관 절차나 과정에 지배 또는 관여한 방법과 그 정도, 관세의 납부 방법 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

[참조조문]

1. 관세법

- 제241조 제1항 (수출·수입 또는 반송의 신고)

① 물품을 수출·수입 또는 반송하려면 해당 물품의 품명·규격·수량 및 가격과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 세관장에게 신고하여야 한다.

- 제269조 제2항 제1호 (밀수출입죄)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 관세액의 10배와 물품원가 중 높은 금액 이하에 상당하는 벌금에 처한다.

1. 제241조제1항·제2항 또는 제244조제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자. 다만, 제253조제1항에 따른 반출신고를 한 자는 제외한다.

[주 문]

원심판결을 파기하고, 사건을 의정부지방법원에 환송한다.

[이 유]

상고이유를 판단한다.

1. 밀수입으로 인한 관세법 위반 부분에 관하여

가. 원심에서 변경된 공소사실의 요지

피고인은 2014. 7. 21.경부터 2015. 8. 29.경까지 중국에 있는 불상의 업체로부터 제1심 판시 별지 범죄일람표1(밀수입) 기재와 같이 4회에 걸쳐 시가 합계 87,581,408원 상당(원가 합계 55,701,775원)의 문신용품 97,333점(이하 통틀어 '이 사건 밀수품'이라 한다)을 수입하면서 이를 통관목록에 기재하거나 세관에 신고하지 않고 밀수입하였다.

나. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로, 피고인이 이 사건 밀수품의 수입화주로서 관세법 제241조 제1항 위반죄의 주체이고 적어도 미필적으로나마 이 사건 밀수품이 세관에 신고가 되지 않은 물품이라는 점을 인식하면서도 이를 수입하였다고 보아 유죄로 판단하였다.

다. 대법원의 판단

그러나 원심의 판단은 이를 그대로 수긍하기 어렵다.

1) 관세법 제241조 제1항은 "물품을 수출·수입 또는 반송하려면 해당 물품의 품명·규격·수량 및 가격과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 세관장에게 신고하여야 한다."라고 규정하고, 제269조 제2항 제1호(이하 '이 사건 처벌조항'이라고 한다)는 '제241조 제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'를 처벌하는 규정을 두고 있다.

이 사건 처벌조항은 행위주체를 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'로 정하고 있을 뿐, 수입화주나 납세의무자 등으로 한정하고 있지 않다. 또한 이 사건 처벌조항의 주된 취지는 수입 물품에 대한 적정한 통관절차의 이행을 확보하는 데에 있고 관세수입의 확보는 부수적인 목적에 불과하므로(대법원 2005. 12. 23. 선고 2005도6484 판결, 대법원 2020. 1. 30. 선고 2019도11489 판결 등 참조), 그 처벌대상은 '통관에 필요한 절차를 거치지 않은 수입행위 자체'에 초점을 맞추고 있다고 볼 수 있다.

위와 같은 이 사건 처벌조항의 문언 내용과 입법 취지 등을 종합하여 보면, 이 사건 처벌조항 중 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'는 미신고 물품의 수입화주나 납세의무자 그 자체를 의미하는 것이 아니라 실제 통관절차에 관여하면서 그 과정에서 밀수입 여부에 관한 의사결정 등을 주도적으로 지배하여 실질적으로 수입행위를 한 자를 의미한다고 봄이 상당하고, 이때 실질적인 수입행위자인지를 판단함에 있어서는 물품의 수입 경위, 실제 수입 내지 통관 절차나 과정에 지배 또는 관여한 방법과 그 정도, 관세의 납부 방법 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

2) 원심판결 이유 및 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정들을 위와 같은 법리에 비추어 살펴보면, 비록 피고인이 이 사건 밀수품의 수입화주이더라도 이 사건 처벌조항에서 정한 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'에 해당한다고 단정하기는 어렵다.

가) 국내에서 각종 문신용품 등을 수입·판매하는 사업체인 '○○○'을 운영하는 피고인은 중국 판매자로부터 이 사건 밀수품 등 문신용품 등을 구매하기 위하여 구매대행업체 '△△△'를 운영하는 공소외인 등에게 구매대행을 의뢰하였고, 공소외인 등은 중국 현지에서 판매자로부터 위 물품을 구매한 후 국내로 반입하여 피고인에게 배송하여 주었다.

나) 공소외인 등은 중국에서 구매한 물품들을 국내에 반입하는 과정에서 피고인과 무관한 업체인 '□□□' 등을 수입자로 기재하여 수입신고를 하였고 이때 전체 수입 품목 중 일부 품목에 한정하여 통관절차를 거쳤는데, 그 과정에서 이 사건 밀수품에 관하여는 적법한 통관절차를 거치지 아니하고 국내로 반입하였던 것으로 보인다.

다) 구매대행을 의뢰받은 공소외인 등과 피고인 사이에 이 사건 밀수품의 통관절차 내지 수입신고 여부 등에 관하여 구체적인 합의나 약정을 하였다거나 피고인이 공소외인 등에 의한 이 사건 밀수품의 국내 반입 절차나 과정 등을 구체적으로 인식하고 이에 실질적으로 관여하였다고 볼 만한 사정을 찾기 어렵다.

라) 구매대행을 의뢰받은 공소외인 등은 피고인에게 이 사건 밀수품의 구매, 배송 등과 관련된 비용을 청구하고, 피고인은 그 청구에 따라 공소외인 등에게 해당 비용을 지급한 것으로 보이는데, 그 비용 중 이 사건 밀수품의 '관세'에 상응하는 비용은 전혀 포함되지 않은 것인지도 분명하지 않다.

3) 따라서 원심으로서도 피고인이 수입화주 등 지위에 있다고 보았더라도, 피고인과 구매대행업체 사이의 이 사건 밀수품 통관절차 내지 수입신고 등에 관한 약정 내용, 피고인의 구매대행업체에 대한 비용 지급 내역, 이 사건 밀수품에 대한 관세의 납부 방법, 구매대행업체가 실제 담당할 역할 및 이에 대한

피고인의 지시 내지 관여 여부, 이 사건 밀수품의 구체적 수입 과정 등을 종합적으로 고려하여, 피고인이 이 사건 밀수품의 수입 과정에 실제 관여하였거나 밀수입 여부에 관한 의사결정 등을 주도적으로 지배하여 실질적으로 수입행위를 한 것인지 여부를 보다 면밀하게 살펴보았어야 한다. 그럼에도 이와 같은 사항을 제대로 살피지 아니한 채, 판시와 같은 이유만을 들어 이 사건 처벌조항에 따라 유죄로 판단한 원심판결에는 관세법 제269조 제2항 제1호의 '세관장에게 신고를 하지 아니하고 물품을 수입한 자'에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 나머지 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

2. 나머지 상고이유에 관하여

원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 공소사실 중 전자침 관련 관세법 위반 및 의료기기법 위반 부분을 유죄로 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 잘못이 없다.

3. 파기 범위

위와 같은 이유로 원심판결 중 밀수입으로 인한 관세법 위반 부분은 파기되어야 한다. 그런데 이 부분은 원심이 유죄로 인정한 나머지 부분과 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 하나의 형이 선고되었으므로, 원심판결 전부가 파기의 대상이 된다.

4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



논리로 푸는 HS 사례

엘리베이터용 벨트에 대한 품목분류 변경고시

1. 개요

수입하고자 하는 물품에 적용될 관세율을 알고 싶다면 품목분류를 통해 해당 수입물품의 HS CODE를 먼저 확인해야 합니다. 특정 물품의 HS CODE를 확인하기 위해서 관세청 산하기관인 관세평가분류원에 품목분류 사전심사를 신청할 수 있습니다. 이는 국가기관의 유권해석을 받는 것이므로, 사전에 품목분류 오류로 인한 관세 리스크를 제거하는 방법이 될 수 있습니다. 다만, 규정의 개정이나 대법원 판결 등으로 인해 공식적으로 결정된 과거의 품목분류가 변경되는 경우가 있고, 이러한 변경사항에 대해서는 「수출입물품 등에 대한 품목분류 변경고시」로서 관세청장이 고시하게 됩니다. 이와 관련하여 엘리베이터용 벨트에 대한 품목분류 변경 고시 사례를 소개하고자 합니다.



조원희

관세사

whcho@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 품목분류 사례

1) 쟁점 HS CODE

HS CODE	제 3926.90-1000 호	제 7312.10-2099 호
적용세율	WTO 협정세율 6.5%	WTO 협정세율 0%
호의 용어	(플라스틱제)기계용의 부분품	(철강제)기타의 연선 · 로프 · 케이블
세관장확인	해당없음	해당없음

2) 쟁점물품 설명

(1) 품명

Other article of plastic for use in machinery; Flat belt(CSB Belt) 32KN; GERMANY

(2) 물품설명

폴리우레탄으로 만든 벨트 일면에 "브이(V)" 형상 홈이 길이방향으로 파인 엘리베이터(elevator)용 플랫벨트(flat belt)로서 내부에 철강제 심(cord)(직경 약 1.6mm, 12 개)이 길이방향으로 삽입된 것[폭 약 30mm × 두께 약 3mm]

(3) 용도

플랫벨트 방식(flat belt type) 엘리베이터용 플랫벨트

3) 세관 결정사항

(1) 최초 결정세번: 제 3926.90-1000 호

(2) 최초 결정사유

관세율표 제 3926 호에 "플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제 3901 호부터 제 3914 호까지의 기타 물품의 제품"이 분류되며

- 같은 호 HS 해설서에 따르면 "이 호에는 (7) 전동용·컨베이어용 또는 엘리베이터용 벨트로서 엔드리스의 것·특정의 길이로 절단하여 끝과 끝을 연결한 것 또는 파스너를 부착시킨 것을 포함한다. 기계·기구와 함께 제시되는 전동용, 컨베이어용 또는 엘리베이터용 벨트와 벨팅(실제기계나 기구에 끼여 있는지의 여부를 불문한다)은 해당 기계나 기구와 함께 분류된다(예: 제 16 부)."라고 설명하고 있으며

- HS 해설서 제 39 류 총설에 따르면 "직물류 이외의 재료와 플라스틱과의 결합에서 단일작업 또는 연속된 작업으로 얻어진 (a) 플라스틱에 다른

물질(금속선·유리섬유 등)로 된 보강재 또는 지지망이 삽입된 판·시트 등의 물품은 플라스틱 제품의 본질적인 특성이 있는 경우에는 이 류에 분류된다."라고 설명하고 있음.

- 같은 표 제 16 부 주 제 1 호 가목에 "이 부에서 전동(transmission)용·컨베이어용 벨트나 벨팅으로서 플라스틱으로 만든 것(제 39 류)은 제외한다."라고 규정하고 있으며

- HS 해설서 제 8431 호에 따르면 "제 8428 호 그 밖의 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용 기계류[예: 리프트·에스컬레이터·컨베이어·텔레페릭(teleferic)]에 전용되거나 주로 사용되는 부분품에서도 (a) 전동용이나 컨베이어용의 벨트 또는 벨팅으로서 플라스틱제의 것(제 39 류)을 제외한다."라고 설명하고 있음.

- 엘리베이터(elevators)의 구동방식 중 플랫벨트 방식(flat belt type)은 로프(wire rope type) 방식과 달리 권상기(traction machine)의 도르래(sheave)와 연결되는 전동기(motor)에 로프가 아닌 벨트가 장착되어 성능(중량, 견인력, 수명 등)을 향상시키고, 「승강기 검사기준」개정에 따른 특수구조승강기 대체검사기준(안전행정부 승강기안전과, 2014.10)에서 플랫벨트 현수방식 엘리베이터는 플랫벨트에 대해서 추가 대체검사를 실시함을 고려할 때 본 품은 플라스틱 제품의 본질적인 특성이 있음.

- 따라서 본 품은 플라스틱(폴리우레탄) 사이에 철심(steel cords)이 삽입된 플라스틱으로 만든 엘리베이터용 플랫벨트로서 기계용의 부분품(parts for use in machinery)으로 사용되므로 관세율표의 해석에 관한 통칙 제 1 호, 제 3 호 나목 및 제 6 호에 따라 제 3926.90-1000 호에 분류함.

(3) 품목분류 변경고시 (관세청 고시 제 2025-15 호)

본 물품은 플라스틱과 철강제 로프가 결합된 엘리베이터용 벨트로서, 철강제 로프에 본질적인 특성이 있는 것이므로 **제 7312.10-2099 호**에 분류(2025 년 제 1 회 관세품목분류위원회 결정사항)

3. 결정에 대한 의견

이번 사례의 물품은 품명에 plastic 이라는 재질이 언급되어 있고 물품의 외관상으로도 플라스틱의 비중이 상당히 높은 것으로 보이지만, 중국에는 플라스틱 내부에 삽입되어 있는 철강제 로프에 그 본질이 있다는 것으로 판단되었습니다.

이러한 판단의 배경에는 엘리베이터용 플랫벨트가 제 7312 호의 호 해설서의 설명과 부합하는 면이 있기 때문인 것으로 보입니다. 엘리베이터용 플랫벨트는 통상 외부가 폴리우레탄 재질이고 내부는 여러 줄의 강선 다발로 구성됩니다. 제 7312 호 해설에 따르면 제 7312 호에는 둘 이상의 단선을 함께 꼬아서 얻은 연선과 이 연선을 함께 꼬아서 만든 여러 가지 크기의 로프와 케이블이 분류되는데, 방직용 섬유나 플라스틱 등으로 피복한 로프와 케이블도 본질적으로 철강으로 만든 선으로 제조한 것이면 제 7312 호에 분류합니다.

제 3926.90-1000 호와 제 7312.10-2099 호는 WTO 협정세율이 각각 6.5%와 0%로 상이하여, 해당 물품을 수입한 수입자는 관세율의 차이에 따른 금액과 관세환급가산금을 환급 받게 될 것으로 예상됩니다.

본 사례와 같이, 물품의 HS CODE 가 이미 결정된 바가 있더라도 더욱 정밀한 품목분류 근거가 제시된다면 HS CODE 의 변경이 가능합니다. 정확한 품목분류를 위해서는 당해 산업과 제품, 그리고 관세율표 규정에 대한 깊은 이해가 요구됩니다. 회사의 담당자와 관세사의 업무공조가 필요한 지점이라고 할 수 있습니다.

관세평가분류원에 품목분류 사전심사를 진행하는 경우 신청인의 의견서 내용에 따라 품목분류의 검토 방향이 달라질 수 있습니다. 수입되는 물품과 관세율표에 대해 잘 알고 있는 관세사에게 품목분류 사전심사 신청을 의뢰한다면, 전문적인 내용이 담겨있는 의견서를 바탕으로 품목분류의 정확성을 높일 수 있겠습니다.



Global Customs Insight

베트남의 정부조직, 세관, 행정 조직의 감축개편

2025년은 베트남에 수많은 변화와 시도가 이루어지고 있는 시기인 것 같습니다. 베트남 정부 및 국회에서 연초부터 공표하여 시행하고 있는 베트남 정부 조직, 행정구획 축소 / 통폐합 개편과 관련한 내용을 안내해 드리고자 합니다,

1. 베트남의 정부조직 개편

- 2025년 2월 18일에 승인된 베트남의 팜민찐(Pham Minh Chinh)총리의 결정문176/2025/QH15호와 177/2025/QH15호 및 베트남 국회 의결에 따라, 베트남 정부는 기존의 정부 부처를 개편한 정부 조직을 공표하였습니다.



신 종 호

법인장/관세사

jhshin@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

구분	개편 後	장관 또는 長	비고	개편 前
14개 부처	국방부 (MOD)	Phan Van Giang		국방부(MOD)
	공안부 (MOPS)	Luong Tam Quang		공안부(MOPS)
	내무부 (MOHA)	Pham Thi Thanh Tra	前 내무부 장관	노동보훈사회부(MOLISA) 내무부(MOHA)
	법무부 (MOJ)	Nguyen Hai Ninh		법무부(MOJ)
	재무부 (MOF)	Nguyen Van Thang	前 재무부 장관	기획투자부(MPI) 재무부(MOF)
	산업무역부 (MOIT)	Nguyen Hong Dien		산업무역부(MOIT)
	농업환경부 (Ministry of Agriculture and Environment)	Do Duc Duy	前 자연자원환경부 장관	농업농촌개발부(MARD) 자연자원환경부(MONRE)
	건설부 (MOC)	Tran Hong Minh	前 교통부 장관	건설부(MOC) 교통부(MOT)
	문화체육관광부 (Ministry of Culture, Sports and Tourism)	Nguyen Van Hung		문화체육관광부
	보건부 (MOH)	Dao Hong Lan		보건부
	외교부 (MOFA)	Bui Thanh Son	부총리 겸임	외교부(MOFA)
	교육훈련부 (MOE)	Nguyen Kim Son		교육훈련부
	과학기술부 (MOST)	Nguyen Manh Hung	前 정보통신부 장관	정보통신부(MOIC) 과학기술부(MOST)
	민족종교부 (Ministry of Ethnicity and Religion)	Dao Ngoc Dung	前 노동보훈사회부장관	소수민족위원회 내무부 內 종교 담당 부서
3개 장관급 기관	정부사무국 (Government Office)	Tran Van Son		4개 기관에서 축소
	정부감사원 (Government Inspectorate)	Doan Hong Phong		
	베트남 중앙은행 (State Bank of Vietnam)	Nguyen Thi Hong		
5개 정부산하기관	베트남 국가과학기술원 (Vietnam Academy of Science and Technology)	Chau Van Minh		8개 기관에서 축소
	베트남 국가사회과학원 (Vietnam Academy of Social Sciences)	Phan Chi Hieu		
	베트남 텔레비전 (Vietnam Television, VTV)	Nguyen Thanh Lam		
	베트남의 소리 (Voice of Vietnam, VOV)	Do Tien Sy		
	베트남 뉴스통신사 (Vietnam News Agency, VNA)	Vu Viet Trang		

- 이번 베트남 정부의 통합은 2024 년 베트남의 새로운 공산당 서기장이 된 토렴(Tô Lâm) 서기장의 지시에 따라 더 정예화·간소화하고 강력하며 효율적인 정부 기구를 구축하기 위한 목적으로 단행되었으며, 이에 따라 현행
 → 18 개 부처, 4 개 부처급 기관, 8 개 기타 정부 기관 등 총 30 개 부처·기관을
 → 14 개 부처, 3 개 부처급 기관, 5 개 기타 정부 기관 등 총 21 개 부처·기관으로
 축소 개편하였습니다.

- 이번 정부조직 축소 개편안은 베트남이 1986 년 '도이머이'(쇄신) 정책을 발표하고 개혁 · 개방에 나선 이후 최대 규모의 정부 조직 개편으로 평가되며, 이번 개편으로 베트남 정부 조직과 공무원 규모를 약 20%가 축소될 것이라는 관측이 나오고 있습니다.

** 위의 표는 새롭게 개편된 베트남 행정부처의 기관명에 대해서 주베트남 한국상공인연합회(코참)와 주베트남 대한민국 대사관, 코트라 등이 향후 사용할 한국어명으로 협의한 표현으로 작성되었습니다

2. 베트남 세관총국(관세청) 축소 개편

- 2025 년 2 월 26 일, 베트남 재무부는 관세국(Cục Hải quan; Customs Department)의 기능, 업무, 권한 및 조직 구조에 관한 결정문 제 382/QĐ-BTC 호를 발표했습니다.

- 기존의 관세총국(Tổng cục Hải quan)은 조직 구조를 관세국(Cục Hải quan)과 20 개의 지역 세관 지국(Chi cục Hải quan)으로 전환될 예정이며, 세관조직은 아래와 같은 3 가지 단계의 조직으로 운영됩니다.

1. 중앙 조직(12 개 부서) - 사무 부서, 법무 부서, 인사 조직 부서, 검사 통제 부서 등

2. 지역 조직 (20 개 지역 세관) - 지역 세관은 20 개 세관지국(Chi cục Hải quan)으로 구성

3. 국경 세관 / 내륙 세관 - 국경세관 및 내륙세관은 지역 관세 지부(Regional Customs Branch)

- 관세국장은 소속 단위 및 관세국 산하 12 개 부서를 새롭게 조직 및 정비하는 책임을 지며, 본 결정이 효력을 가지는 날로부터 3 개월 이내에 이를 시행해야 합니다.

- 베트남 재무부(MOF) 산하의 관세총국이 2025 년 3 월 1 일부로 관세국으로 축소 개편되면서 베트남의 관세 조직이 대폭 슬림화 될 것으로 예상이 됩니다. 특히, 한국의 본부세관과 유사한 지방의 세관 지국이 기존 36 개에서 20 개로 통폐합 되었고, 그와 관련한 조직(예하 조직) 재편작업이 아직 올해 6 월까지 이어질 예정입니다.

3. 베트남 지방 행정구역 축소 재편

- 2025 년 4 월 10 일부터 12 일까지 열린 제 11 차 전원회의에서 중앙위원회는 정치 체제의 조직 기구를 지속적으로 재구성하고 행정 단위를 재배치하며 지방 및 공동체 수준의 지방 행정을 조직하는 것에 관한 제안에 대하여 합의하였으며, 행정구역 재편 등에 대해 광범위한 합의에 도달했다고 밝혔습니다.

- 이에 따라

→ 현재의 57 개 성과 6 개 직할시 등 총 63 개의 광역 행정구역이

→ 28 개 성과 6 개 직할시 등 총 34 개로 통폐합되며,

현재, 3 단계인 행정구역의 체계가 광역과 기초 2 개 단계로 재편되고 한국의 군이나 구에 해당하는 중간 단계 행정구역은 폐지되고, 기초 행정단위도 통폐합돼 전체 숫자가 현재의 30~40% 수준으로 줄어들 것으로 보입니다.

- 또한 공산당의 전위조직인 베트남 조국전선의 각급 위원회와 각종 사회정치조직, 협회 등을 통합·간소화하기로 했고 이에 따라 공무원 노조, 군인 노조도 해체될 것으로 예상됩니다.
- 이번 행정단위의 축소 및 해산과 관련해서는 법령 개정이 필요하여, 국회의 2013 년 헌법 개정과 2025 년 지방자치단체 조직에 관한 법률이 개정될 때까지 진행될 예정입니다.

지금까지 2025 년에 접어들면서, 베트남에서 진행되고 있는 정부부처 / 행정단위 축소 개편에 대해서 살펴보았습니다. 현재 이러한 개편으로 인하여 실제로 많은 일선 정부부처 및 세관의 조직이 현재까지도 개편중인 상태여서, 베트남의 대정부관련 민원, 행정처리, 세관처리 등이 다른 시기 대비 처리가 지연되거나 처리 기한을 예측하기 어려운 상황이 실제 발생하고 있습니다.

정부의 발표에 따르면 2025 년 상반기(6 월까지) 내에는 조직 개편이 마무리 될 예정이라고 하니, 그때까지는 실제 베트남 현지에서의 어떤 정부관련 업무 처리나 진행이 실제로 딜레이가 될 수 있음을 예상, 대비하여 주시어 사업활동을 진행하시면 어떨지 의견 드립니다.

베트남의 통관, 관세, 무역 등과 관련하여 궁금하신 사항이나 도움이 필요하신 경우 언제든지 편하게 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

출처 :

- ** 주베트남한국상공인연합회_코참 카카톡 소식(2025.03.03)
- ** 결정문 382/QD-BTC 호 (2025 년 2 월 26 일)
- ** 연합뉴스 : 베트남, 행정구역도 대폭 통폐합...광역 63 개→34 개로, 박진형 기자 (2025-04-13)
- ** VN ECONOMY : The 11th plenum of the Party Central Committee concludes (April 12, 2025)



FTA 및 수출입 실무 안내

관세청, 국산둔갑 우회수출 집중 단속 예정

관세청은 최근 미국의 관세정책에 적극 대응하고 국내 산업을 보호하기 위해 무역안보특별조사단(이하 '특조단', 관세청 본청에 '특조단' 설치, 전국 본부세관에 8개 전담 수사팀 운영)을 발족하고 미국의 국가별 관세율 차이를 악용한 우회 수출을 차단하기 위해 전방위 단속에 나선다고 밝혔다.

한국보다 세율이 높은 타 국가의 물품이 한국을 경유하면서 국산으로 둔갑되어 미국 등에 수출되는 경우 우리나라의 국가 신뢰도 하락과 국내산업 피해가 우려되기 때문이다. 집중 단속 대상은 미국의 반덤핑관세, 상호관세 등 고관세 부과 물품과 수입규제 대상 물품이며, 이들 물품은 관세 및 수입규제 회피를 위해 라벨 갈이, 서류 위조(수출신고필증, 원산지증명서 등을 국산제품으로 허위 작성하여 미국 등 수입국(수입자)에 제출) 등의 불법적인 방법으로 국산으로 둔갑될 우려가 클 것으로 예상된다.



심 은 영

관세사

eyshim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

관세청은 최근 5년간 총 176건, 4,675억원 규모의 불법적인 우회 수출 행위를 적발했다.

[표 1] 관세청 국산둔갑 우회수출물품 적발 현황

(단위: 건, 억원)

연도	'21		'22		'23		'24		'25.3월		총 합계	
구분	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
전체	15	436	48	2408	99	1188	10	348	4	295	176	4,675
미 국	3	67	11	831	14	37	4	217	3	285	35	1,437
비 율	20%	15%	23%	35%	14%	3%	40%	62%	75%	97%	20%	31%

불법행위의 주된 목적은 수입국의 ①반덤핑관세 회피, ②고관세율 회피, ③수입 규제 회피, ④한국산 제품의 프리미엄 차익 등 경제적인 목적과 ⑤수출국의 전략물자·핵심기술의 유출과 같은 안보 목적인 것으로 파악됐다.

과거에는 한국 제품 프리미엄을 노리고 원산지를 우리나라로 둔갑시켜 수출하는 경우가 많았으나, 최근 미국 정부의 무역정책 변화에 따라 국가별로 상이한 상호관세와 수입규제를 회피하기 위해 그 대상이 되는 제품들을 우리나라를 거쳐 우회 수출하는 행위가 크게 증가하는 추세다.

관세청은 올해 우리 기업 지원을 위해 미국 관세정책 대응을 최우선 과제로 해 불법적인 원산지 세탁 우회 수출을 집중 단속하고 있으며, 최근 중국제품이 우리나라를 경유하여 한국제품으로 둔갑되어 미국으로 수출된 사례를 다수 적발했다. 대표적인 유형은 아래와 같다.

① (반덤핑관세 회피) 미국이 중국산 매트리스에 부과 중인 반덤핑관세(최고 1,731.75%)를 회피하기 위해 중국인이 국내에 설립한 업체를 이용, 중국산 매트리스 120만개(740억원 규모)를 해당 업체의 보세창고에 반입한 후 반송신고필증·원산지증명서 등 수출 서류를 한국산으로 허위로 작성하여 불법 수출 ('24.11월)

- ② (고관세율 회피) 중국제품에 대한 고관세율을 회피하기 위해 중국인이 국내에 설립한 기업이 중국산 2차전지 양극재(관세 25%, 55.8톤·33억원)를 국내에 수입해 포장을 변경한 뒤 원산지를 국산으로 위장하여 미국 등으로 불법 수출('25.1월)
- ③ (수입규제 회피) 미국의 중국산 통신·영상 보안장비에 대한 수입규제를 회피하기 위해 중국에서 지능형 CCTV 등(19만점, 193억원) 부분품을 국내로 수입해 조립한 뒤 국산으로 둔갑시켜 불법 수출('25.3월)
- ④ (국산 프리미엄 차익) 국산 프리미엄을 노리고 품질이 떨어지는 중국산 알루미늄 창호(273톤, 20억원)를 수입해 원산지를 한국으로 거짓으로 기재하여 미국으로 불법 수출('25.3월)
- ⑤ (전략물자·핵심기술 위장유출) 군사적 용도로 사용 가능해 미국·한국 등에서 수출통제 대상이 되는 고성능 반도체(3만6천개, 51억원 상당)를 차명 법인 명의를 이용해 국내로 수입한 다음, 실제가격의 1% 수준의 저가 반도체로 위장하여 홍콩으로 불법 수출('24.12월)

관세청은 효과적인 단속을 위해 특조단이 여러 기관과 우범 정보를 공유할 수 있도록 4월 21일 서울본부세관에서 민·관이 모두 참석하는 '국내산업 보호를 위한 우회수출 단속 민·관 합동회의'를 개최해 정보공유 협력체계를 구축했다. 합동회의는 이명구 관세청 차장 주재로 특조단과 주요 피해품목 협회(한국철강협회, 한국가구산업협회, 한국판유리창호협회, 한국비철금속협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국관세물류협회, 한국관세사회), 미국 국토안보수사국(HSI)과 관세국경보호청(CBP) 등 국내외 기관이 참여한 가운데 진행됐다.

고광호 관세청장은 "최근 미국 관세정책에 대응하여 관세청은 '미국 관세정책특별대응본부(미대본)'을 출범(4.2일)해 모든 행정역량을 집중하고 있으며, 무역안보특별조사단의 원산지 세탁, 우회수출, 기술유출 시도에 대한 집중 단속 뿐만 아니라 사전 리스크 점검, 핵심 전략품목에 대한 정보제공과 기업지원 등 우리기업이 어려움을 겪지 않도록 적극적으로 대응하겠다"고 밝혔다.

※ 국산둔갑 우회수출 제보 : 관세청 밀수신고센터*(포상금 최대 4천 5백만원)

* 전화 신고(지역번호 없이 125), 인터넷 & 모바일 신고(관세청 누리집 > 밀수 신고 > 신고하기)
(출처) 한국섬유경제신문



관세무역개정 내용과 의견 「관세법 시행령」 일부개정령 안내

1. 개요

지난 2월 28일자로 관세법 시행령 일부가 개정되었습니다. 아래에서는 개정 이유와 주요 내용을 살펴보고, 개정과 관련한 의견에 대해 말씀드리겠습니다.



조 나 현

관세사

whcho@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 개정이유

전자상거래물품의 통관에 필요한 사항을 생략하거나 간소한 방법으로 적용받으려는 전자상거래업자 등에 대한 등록 근거를 마련하고, 과세자료의 제출기관에 가상자산사업자를 추가하는 등의 내용으로 「관세법」이 개정된 것에 맞추어, 통관에 필요한 사항을 생략하거나 간소한 방법으로 적용받으려는 전자상거래업자 등의 등록 절차 및 방법 등을 정하고, 가상자산사업자가 제출해야 하는 과세자료의 범위를 구체화하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 한편,

특수관계에 있는 자들 간에 거래되는 물품에 대해서 사전심사 결과를 적용하여 과세가격을 결정하기 위한 납세신고 기간을 연장하고, 관세조사를 받은 자에 대한 중복조사 금지의 예외 사유를 추가하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

3. 주요내용

가. 특수관계에 있는 자들 간에 거래되는 물품의 과세가격 결정방법에 대한 사전심사 결과의 적용 기간 연장(제 31 조제 7 항제 4 호나목)

종전에는 특수관계에 있는 자들 간에 거래되는 물품의 과세가격 결정방법에 대한 사전심사 결과를 적용하여 과세가격을 결정하기 위해 사전심사 결과의 통보일부터 3 년 이내에 납세신고를 하도록 했으나, 앞으로는 사전심사 결과의 통보일부터 3 년이 되는 날이 속하는 사업연도의 말일까지 납세신고를 하도록 함.

나. 관세조사를 받은 자에 대한 중복조사 금지의 예외 사유 추가(제 136 조)

관세 부과 업무를 담당하는 기관 외의 기관이 직무상 목적을 위해 작성하거나 취득해 관세 부과 업무를 담당하는 기관에 제공한 자료의 처리를 위해 조사하는 경우와 관세환급금의 결정을 위한 확인조사를 하는 경우에는 관세조사를 받은 자에 대해 중복조사를 할 수 있도록 함.

다. 통관에 필요한 사항의 생략 또는 간소한 방법의 적용을 위한 전자상거래업자의 등록 절차 및 방법 등 마련(제 258 조)

1) 전자상거래물품 중 통관에 필요한 사항을 생략하거나 간소한 방법이 적용될 수 있는 물품을 개인의 자가사용물품으로 정함.

2) 통관에 필요한 사항을 생략하거나 간소한 방법으로 적용받기 위해 등록하려는 자는 주소·성명 및 상호와 영업의 종류, 영업장소 및 해당 영업

관련 신고번호 등 번호가 포함된 신청서를 관세청장 또는 세관장에게 제출하도록 함.

라. 가상자산사업자가 제출해야 하는 과세자료 구체화(별표 3 제 70 호 신설)

가상자산사업자는 관세 등의 체납이 있는 자의 가상자산거래 내역에 관한 자료를 매년 4 월 30 일과 10 월 31 일에 관세청에 제출하도록 함.

4. 개정 의견

1) 특수관계자간 거래물품의 과세가격 결정방법 사전심사(ACVA) 결과의 유효기간 연장

ACVA 결과의 유효기간을 통지 후 3 년이 되는 날이 속하는 사업연도의 말일까지로 납세신고 기간을 연장함으로써 연도별로 신고 신고납부·관리를 할 수 있도록 실무상의 편의를 반영하였습니다.

2) 중복조사 금지 예외 사유 추가

관세법에서는 중복조사 금지를 규정하고 있는데 예외 사유로 1) 관세관청 외의 기관이 직무상 목적으로 작성 또는 취득하여 관세관청에 제공한 자료의 처리를 위해 조사하는 경우, 2) 관세환급금의 결정을 위한 확인 조사를 하는 경우를 추가하였습니다.

3) 전자상거래물품의 특별통관에 대한 규정을 정비하였습니다.

4) 관세청장이 요청할 수 있는 과세자료에 관세 등의 체납이 있는 자의 가상자산거래내역을 추가하였습니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!

